

Contrat-cadre de mandat de recrutement

Modèle à personnaliser — non contractuel en l'état

Modèle de travail, à faire valider par un avocat avant toute signature. Les champs entre crochets ([ainsi indiqués]) doivent être complétés. Les honoraires (Article 3) et la garantie de remplacement (Article 6) ne sont pas définis dans cette version de la plateforme Talentis Connect — leur définition relève d'une décision commerciale de Talentis Consult, hors périmètre de cet outil. La juridiction compétente (Article 9) et l'applicabilité de toute réglementation sectorielle (agrément de placement privé) restent à confirmer juridiquement.

Entre les soussignés :

Talentis Consult, [forme juridique] , dont le siège social est situé à [adresse] , immatriculée sous le numéro ICE [ICE] et RC [RC] , représentée par [nom, qualité] , ci-après désignée « le Cabinet »,

d'une part, et

[Raison sociale de l'entreprise cliente] , dont le siège social est situé à [adresse] , immatriculée sous le numéro ICE [ICE] , représentée par [nom, qualité] , ci-après désignée « le Client »,

d'autre part,

ci-après désignés ensemble « les Parties ».

Article 1 — Objet

Le présent contrat-cadre a pour objet de définir les conditions générales dans lesquelles le Cabinet exécute, pour le compte du Client, des mandats de recherche et de présentation de candidats en vue de pourvoir les postes que le Client soumet via la plateforme Talentis Connect. Chaque mandat déposé sur la plateforme constitue une mission ponctuelle exécutée dans le cadre du présent contrat-cadre, sans exclusivité sauf mention contraire expressément convenue entre les Parties pour un mandat donné.

Article 2 — Modalités d'exécution

Chaque mandat suit le processus suivant, tel que mis en œuvre sur la plateforme Talents Connect :

- Dépôt du besoin par le Client (poste, critères recherchés, conditions) ;
- Validation et clarification du besoin par le Cabinet ;
- Sourcing et pré-qualification des candidats par le Cabinet ;
- Présentation d'une short-list au Client ;
- Sélection par le Client des candidats à rencontrer ;
- Planification des entretiens selon les disponibilités communiquées par le Client ;
- Retour du Client sur chaque entretien (validation, réserve ou refus) ;
- Clôture du mandat par le Cabinet, avec identification du candidat retenu le cas échéant.

Article 3 — Honoraires

[À COMPLÉTER — barème, pourcentage de la rémunération annuelle brute du poste pourvu, ou forfait ; modalités et échéances de facturation ; le module de facturation des honoraires de placement n'est pas implémenté dans la version actuelle de la plateforme.]

Article 4 — Obligations du Cabinet

- Mettre en œuvre des moyens raisonnables de sourcing et de pré-qualification correspondant au besoin exprimé par le Client ;
- Préserver la confidentialité des informations transmises par le Client dans le cadre du mandat ;
- Informer le Client de l'avancement du mandat via la plateforme ;
- Ne présenter que des candidats ayant donné leur accord pour être présentés au Client.

Article 5 — Obligations du Client

- Fournir une description fidèle et suffisamment précise du poste et des critères recherchés ;
- Répondre dans un délai raisonnable aux short-lists et propositions de créneaux d'entretien transmises par le Cabinet ;
- Informer le Cabinet de toute évolution substantielle du besoin, de l'annulation du mandat, ou du recrutement d'un candidat par un autre canal pendant la durée du mandat.

Article 6 — Garantie de remplacement

[À COMPLÉTER selon la politique commerciale du Cabinet — par exemple : conditions et délai de remplacement gratuit en cas de départ du candidat recruté dans les N mois suivant son embauche.]

Article 7 — Confidentialité et protection des données

Les données à caractère personnel des candidats et des contacts du Client sont traitées par le Cabinet conformément à sa politique de confidentialité, disponible sur la plateforme Talents Connect, et le cas échéant à l'annexe de traitement des données applicable aux sous-traitants du Cabinet. Chaque Partie s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations confidentielles reçues de l'autre Partie dans le cadre de l'exécution du présent contrat.

Article 8 — Durée et résiliation

Le présent contrat-cadre est conclu pour une durée de [durée] , renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties avec un préavis de [durée de préavis] . Les mandats en cours d'exécution à la date de résiliation restent régis par les présentes conditions jusqu'à leur clôture.

Article 9 — Droit applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est soumis au droit marocain. Tout litige relatif à sa formation, son exécution ou son interprétation relève de la compétence des tribunaux de [ville — à confirmer] , à défaut de règlement amiable entre les Parties.

Pour le Cabinet

Nom, qualité, date et signature

Pour le Client

Nom, qualité, date et signature